

日本弁護士連合会

## 継続研修ガイドライン

弁護士は、弁護士法第72条により、法律実務に関する業務を独占しているところ、その意義を十分に自覚し、法律全般及びこれを取り巻く諸制度等について、国内外の状況の変化等に対応して常に研鑽を積み、弁護士法第2条に定める法令及び法律事務に精通すべき責務を果たす必要がある（会則第12条参照）。

本ガイドラインは、このような弁護士の責務を果たすため、各弁護士会における継続研修の実施及び履修に関する指針を定めるものであり、それ以上に画一的な制度運用を定めるものではない。

したがって、各弁護士会においては、本ガイドラインの内容を踏まえて、実施可能な取組みを議論いただき、各弁護士会の実情に応じて、内容を定め、自主的な運用がなされることが望ましい。そのような運用を通じて、継続研修は今後一層の充実、発展が図られるべきであり、その結果、弁護士の法律実務能力を向上することが期待される。

### 1 目的

継続研修は、弁護士が法令及び法律事務に精通すべき義務を果たすため、継続して履修しなければならない研修を制度的組織的に行うことを目的として実施する。

### 2 実施時期

本ガイドラインは、2022年（令和4年）7月から実施する。

### 3 弁護士会における義務化

- （1）各弁護士会は、会則等（以下「規程」という。）において、弁護士法人及び外国特別会員を除く弁護士である会員に対する継続して研修を履修する義務を定める。
- （2）義務化の程度については、必要単位数等を含めて本ガイドラインを参考に、各弁護士会の実情に応じて定める。制裁を伴わない努力義務から制裁を伴う義務まで考えられるが、「10 制裁」を参照されたい。
- （3）研修委員会、研修センター又はその他の研修を所管する委員会等（以下「研

修委員会等」という。)が義務化する継続研修の運用管理を担う。

#### 4 履修対象者

- (1) 「弁護士である会員」に対して、継続研修履修義務を課す。
- (2) 弁護士登録1年目の新規登録弁護士に対しても、継続研修履修義務を課す。

(注) 弁護士登録1年目の新規登録弁護士について、各弁護士会において新規登録弁護士研修義務が課されている場合、新規登録弁護士研修義務に加えて、継続研修履修義務を課さない方法もある。又は新規登録弁護士研修対象研修を継続研修に含める方法もある。

#### 5 継続研修の実施主体

- (1) 継続研修の実施主体は、各弁護士会とする。ただし、各弁護士会が規程上、日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）、弁護士会連合会又は公益財団法人日弁連法務研究財団（以下「日弁連等」という。）が行う研修を継続研修と定めることができる。

(注) 会員が継続研修を受講する機会を公平かつ広く付与することが重要であり、運用管理上の問題を考慮したうえで、その他の団体、組織等が行う研修を各弁護士会が認定したうえで継続研修とすることを妨げない。  
「6 継続研修の内容」を参照されたい。

(注) 会員のワークライフバランス等の観点から、継続研修を、日弁連が実施するeラーニングなどオンライン形式で実施することは有益である。

- (2) 継続研修の運用管理は、各弁護士会が行う。日弁連研修センターは、ライブ実務研修、eラーニングのコンテンツ作成等を行うほか、各弁護士会における継続研修実施のための支援、情報提供、相談等を行う。

#### 6 継続研修の内容

- (1) 各弁護士会が行う研修

- ① 各弁護士会が行う法律実務研修を含む。

(注) 研修委員会等以外の委員会が行う研修を継続研修に含めるため、当該研修の内容を研修委員会等に対して事前に申請させることによって運用管理する方法もある。

研修委員会等以外の委員会（例えば、刑事弁護委員会等）が行う研修を継続研修とする場合、研修委員会等が、事前に個別に研修の内容、実施主体を審査して、「適格認定」することで、継続研修とすることが考えられる。適格認定の主体を会長とする方法もある。

その場合、次のような要件が考えられる。

イ 会員を対象として実施される講義形式又はゼミ形式による研修で

あること。

ロ 会員の法律知識又は法律実務能力の向上を目的とする研修であること。

ハ 履修の記録が確保できること。

② 倫理研修は含まない。

（注）倫理研修に関しては、倫理研修規程（平成九年五月二十三日会規第四十二号）により会員に参加の義務が課されているため、継続研修には含まないこととした。

ただし、会員の履修の便宜、履修管理の難易等を考慮して、基準年度以外の倫理研修を含めることも考えられる。この場合、各弁護士会において倫理研修に関する規程と連動させて、継続して研修を履修する義務を定める規程を作成することも考えられる。

また、全ての倫理研修を継続研修に含めることも考えられる。この場合、参加の義務が課されている倫理研修を履修することで、継続研修の履修義務も履行することとなる。

（２）日弁連等が行う研修

① ライブ実務研修、e ラーニング研修等日弁連が行う研修（弁護士倫理研修を除く。）を含む。

② 夏期研修等弁護士会連合会が行う研修を含む。

③ 公益財団法人日弁連法務研究財団が行う研修を含む。

（３）その他の団体、組織等が行う研修

その他の団体、組織等が行う研修は含まない。

（注）一般的には、各弁護士会との共催になる等、各弁護士会との関係が明確な場合でなければ、本ガイドラインが対象とする継続研修として実施することは困難であると考えられる。

（注）大学、他士業団体、日本組織内弁護士協会若しくは各弁護士会内会派等が行う研修又は会員有志による任意の研究会若しくは法律事務所主催の勉強会（対内外を問わない。）等について、会員の履修の便宜、審査の難易、履修記録の確保の難易等を考慮して、含めることができる。

（４）研修の講師等について

① 会員が継続研修の講師を務める場合に、当該会員につき当該研修の履修を認める。

（注）継続研修の講師を務める場合の単位数を２倍にすること等はある。

② 会員が大学又は法科大学院等における教授、講師等を務める場合、継続研修の履修とみなさない。

③ 著作活動及び行政機関での活動は、継続研修の履修とみなさない。

(注) 会員が大学又は法科大学院等における教授、講師等を務める場合並びに著作活動及び行政機関での活動、講義内容又は活動内容にもよるが、それ自体、法律知識及び法律実務能力の向上に資するものであることが多く、会員からの申告により継続研修を履修したものとみなすことも考えられる。ただし、研修委員会等側の審査体制の問題があり、履修したものとみなす範囲を明確化することが實際上、困難であることから、継続研修の実施、運用管理上は、継続研修のみなし履修を認めないことも考えられる。

(5) 必修科目・選択必修科目について

必修科目・選択必修科目は設けない。

(注) 会員が取り扱う法律実務は多種多様であることから、任意の研修を必要単位以上履修するという方法で足りるものとするが、各弁護士会において、履修の必要性・重要性を考慮して、「ダイバーシティ」、「ビジネスと人権」、「ハラスメント」又は「メンタルヘルス」等の必修科目・選択科目を設けることも考えられる。

(6) 各種名簿登録要件研修と継続研修との関係について

各弁護士会が定める各種名簿登録要件研修については、継続研修の必要単位数に含めることができる。

## 7 履修方法及び履修の記録方法

(1) 会場における履修

① 各弁護士会の弁護士会館等一定の会場で開催される研修(DVD等の電子的記録媒体を用いる方式での研修を含む。)を、当該会場に集合して受講することにより履修する。

② 会場への入退室を、署名簿等によって客観的に記録することにより、履修を管理する。

(注) ICカードシステム又はバーコードリーダーシステムを導入し、各会員に配布するICカード又はバーコードカード(例えば、図書室利用カード)で入退室を記録し、履修を管理することも考えられる。

(注) 署名簿での入退室管理及びシステムの導入が難しい場合、会場への入室したことについてのみの記録、アンケート又はレポートの提出その他の簡易な方法で確認し、履修管理するという方法も考えられる。

③ (入退室管理をする場合)遅刻、離席又は早退によって一定時間(例えば15分)以上受講しなかった場合は、履修を認めない。

(注) 一定時間については、後記(3)④とは別に、各弁護士会の実情に合わせて設定することは可能である。

(注) 東京3会以外の各弁護士会の会員が、弁護士会館クレオで日弁連

が行う研修を受講するように、各弁護士会が履修の記録を確保することが困難な場合、一定以上の字数で、研修内容を要約したレポートの提出を求める等して履修認定をすることが考えられる。

(2) eラーニング等ICTシステムを利用したオンデマンド研修による履修

- ① 各弁護士会独自のeラーニングシステム又はYouTube等ICTシステムにより研修を受講することによって履修する。当該システムにおける受講管理記録によって、履修を管理する。

(注) eラーニング等システムの構築にあたっては、どのような場合に履修を認定するのか等について各弁護士会において工夫する必要がある。動画を再生するだけで受講しないことを防ぐために、受講中に一定の作業(例:再生コマンドの実行、キーワードの入力等)を要求される方法などの工夫はしつつ、他方で、会場における受講と同様、原則的にテストは課さないという方法も考えられる。名簿登載要件のための研修についてのみテストを課すという方法もある。

(注) 会員がeラーニング研修の撮影に立ち会い、これを聴講したときは、継続研修を履修したものとみなすことも可能である。

- ② 日弁連のeラーニングサイトのeラーニングを受講することによって履修する。日弁連のeラーニングシステムにおける受講管理記録によって、履修を管理する。

(注) 各弁護士会の事務局から日弁連のeラーニングシステムを参照することより、受講の有無が確認できるが、当該事務局が常に全会員についてシステムを参照することは煩瑣であるため、日弁連のeラーニングサイトでeラーニングを受講した会員から、メール又はFAX等(eラーニングの受講履歴を印刷して提出する方法等)により自己申告してもらい、それを契機に確認することが現実的であろう。

(3) Zoom、Teams、Skype等ICTシステムを利用したライブ研修の履修

次のいずれかの方法によって実施されるZoom、Teams、Skype等ICTシステムを利用したライブ研修を履修する。当該システムにおける受講管理記録によって、履修を管理する。

- ① 研修の主催者側において、受講状況を確認可能かつ双方向性が確保されているWeb会議ツール(例:Zoomミーティング、Teams、Skype等)を利用する方法。
- ② 受講者が、研修の全課程を受講するために、受講中に一定の作業(例:再生コマンドの実行、キーワードの入力等)を要求される方法。
- ③ 研修受講後、受講者から、研修中に指示された課題への回答や受講報告書等の提出を受ける方法。

- ④ Z o o m ウェビナー等双方向性のない W e b 会議ツールを利用する方法。この場合は、遅刻・早退や通信環境の不備により、視聴できなかった時間の合計が、ログ上で 1 5 分内に収まること。

(注) 採用するシステムの機能に応じて、参加ないし視聴する会員が氏名と登録番号で特定でき、受講時間も記録される等、履修の記録が確保でき、事務局において過度な負担が掛からないような場合に限り、履修方法として認めることが考えられる。

## 8 履修期間と必要単位数

- (1) 履修期間は事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、事業年度途中に入会した会員については翌事業年度の年度末までとすることができる。
- (2) 必要単位数は、1時間1単位として(30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げる。)、年間6単位とする。

(注) 必要単位数は、年間6単位にかかわらず、各弁護士会の実情に応じて定めることができる。

- (3) 当該年度に必要な単位数を超える研修を履修しても、翌年度には繰り越さない。

(注) 当該年度に必要な単位数に、前年度に履修した単位数に限り繰り入れることもあり得る。

他方で、前年度までに必要単位数に足りていない場合に、当該年度に必要な単位数を超える研修を履修すれば、前年度以前に繰り戻す。

(注) 前年度以前に繰り戻すことが事務処理上煩瑣となるようであれば、前年度以前に繰り戻さず、年度毎に単位数を管理することも考えられる。

## 9 履修義務の免除

- (1) 傷病、高齢、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由により継続研修を履修することが著しく困難であると認められる会員に対して、その会員の申請により、継続研修を履修する義務の全部又は一部を免除することができる。

(注) 倫理研修免除、会費免除、公益活動免除等他の免除と連動させることも考えられる。

(注) 高齢に関しては、各弁護士会の運用で一定年齢以上(例えば75歳以上)とする基準を設けることが考えられる。

(注) 出産、育児に関しては、懐胎が判明したときを含む年度全て、また、子の1歳の誕生日を含む年度全てを免除することを妨げない。男女の如何を問わない。

（注）傷病等以外の「やむを得ない事由」としては次のような例が考えられる。

- ① 任期付公務員、国会議員、地方公共団体の首長
- ② 各弁護士会の会長
- ③ 海外留学

（２）審査について

研修委員会等が、免除申請を審査する。

１０ 制裁

（１）各弁護士会の会長は、正当な理由なく継続研修を履修しない会員に対し、継続研修を履修するよう勧告することができる。

（２）同会長は、会員と同一の法律事務所で執務する会員又は会員を雇用し、若しくは社員とする弁護士法人に対し、会員が継続研修を履修することに協力するよう勧告することができる。

（注）各弁護士会の実情を考慮し、継続研修履修義務を努力義務とし、特段の制裁を設けないことも考えられる。

（注）勧告を全ての未履修会員に対して行うか、一定以上の未履修会員に対して行うかは各弁護士会の判断による。

（注）勧告にとどまらず、氏名公表、各種名簿登載からの抹消・停止・取消・除外も制裁とするかは、各弁護士会の判断による。